

# 징 계 요 구

1. 제 목 : 단시간 근로자의 겸직허가 관련 복무규정 위반
2. 징계대상자 : △△△△△△ □□□ 직원G
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

## 가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) \*\*\*\*.\*\*, \*\*. △△△△△△에 입사하여 현재까지 △△△ △△△△에서 ○○로 근무하고 있는 직원입니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 우리 공단 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)<sup>1)</sup>에 따른 영리를 목적으로 하는 업무(이하 '금지된 영리업무')를 겸하지 못하고,

‘금지된 영리업무’가 아니라 하더라도 직무 외의 업무에 종사하기 위해서는 정해진 결재권자로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

이와 관련, ●● ◆◆◆◆◆에서 시행한 ‘겸직 관련 운영기준 안내에 따르면, 근무시간 內에는 겸직업무 종사를 원칙적으로 금지하며 전적으로 직무에 전념해야 하고, 근무시간 外에는 영리업무 및 비영리 업무에 종사해 직무수행에 지장을 주는 경우 겸직을 금하며, 직무 능률을 저하시킬 수 있는 경우에 대해서는 ① 근무시간과 겸직업무 시간을 합한 시간이 점심·저녁시간(각 1시간), 휴게시간을 제외하고 1주 52시간, 1일 12시간을 초과하는 경우, ② 자정 이후에도 근무하는 심야업종의 경우, ③ 그밖에 소속기관의 장이 직무능률을 저하시킬 우려가 있다고 인정하는 경우로 안내하고 있는데,

특히, 시간선택제 직원의 경우 겸직하려는 영리업무가 본인 또는 가족의 기본적 생활의 수요를 충족하기 위한 수단인 경우 겸직허가 여부 판단 시 고려할 수 있고, 이 경우 수입은 직종직급 등을 감안하여 사회통념상 수용 가능한 범위 내에 있어야 한다고 기재하고 있습니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 △△△△△△ △△△ △△△△에서 일근제(일일 ##시간) 계약직으로 근무(\*\*\*\*년 기준, 주 ##시간)하면서 △△장의 겸직 허가 없이 \*\*\*\*년부터 \*\*\*\*.##월 현재까지 ㉠ 업체 △△△△ ○○로 평균 주 ##시간 근무한 사실을 [표 1]과 같이 확인하였으며,

[표 1] 징계대상자의 주당 평균 근로시간

| 주당 최대 근무시간(법적 기준)<br>* 법정근로시간+연장근로시간 | 주당 평균 근로시간(추정) |      |    |
|--------------------------------------|----------------|------|----|
|                                      | △△△△△△         | ㉠ 업체 | 합계 |
|                                      |                |      |    |

※ △△△△△△ 주당 평균 근로시간 : \*\*년 주당 평균 근로시간 적용

다만, 징계대상자의 법정 근로시간 및 야간근로시간(주 52시간 이내) 준수 여부는 불규칙한 겸직 일과 근무 시간으로 인해 확인할 수 없습니다.

## 5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ㉠업체에서 주 ##시간 아르바이트를 하였으나, 법정 근로시간을 위반하지 않았다고 하였으며, 겸직 허가 절차를 잘 몰랐고, 겸직이 안되는 줄 알고 있어 겸직을 신청하지 않았다고 잘못을 인정하였습니다.

아울러 #인 가족 부양을 위해 겸직이 필요한 상황이므로 향후 △△의 허가를 받아 겸직하고, 법정 근로시간을 준수하겠다고 하였습니다.

## 6. 결론

징계대상자가 공단 직원으로서 규정에 따른 겸직금지 의무를 준수하고 본연의 업무에 성실히 임해야 할 책임이 있는데도 △△에 겸직 허가를 신청하지 아니하고, 겸직 허가를 받지 아니한 상태에서 \*\*\*\*년부터 수년간 ㉠업체에서 영리업무를 겸직한 행위는 공단 임직원으로서 복무규정 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지 위반)에 해당하며,

다만, 징계대상자가 일근직으로 근무하지 않은 날에 ㉠업체에서 근무하고, △△△△△△ 및 ㉠업체의 총 근로시간이 공단 겸직 관련 운영기준 상 직무능률을 저하시킬 수 있는 근로기준법 상 주 52시간 근무제 기준에 미치지 못하는 점을 고려할 때 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)에 종사하는 행위로 판단하기 어렵고, 겸직 허가를 신청했다면 승인 가능한 겸직의 범위에 해당하는 점 등은 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준)제1항에 따른 징계양정기준을 정함에 있어 정상 참작의 사유가 될 수 있다고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

\*\*\*\*. \*\*. .

감 사